

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2050/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายบรรเทิง สุขประเสริฐ

จำเลย

นายศึกชัย พรหมพินิจ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกา ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าจำเลยไม่ใช่ผู้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง กล่าวคือจำเลยไม่ได้เป็นผู้ขับรถยนต์กระทำความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริง และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 60)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,78,157,160,163 ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสสองโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 2 เดือน ข้อหาหลบหนีไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงในทันที ให้จำคุก 1 เดือนรวมจำคุก 3 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 57)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยมิใช่เป็นผู้ขับรถที่เกิดเหตุเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องอันเป็นข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นไม่รับ
ฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยมิใช่เป็นผู้ขับรถที่เกิดเหตุเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องอันเป็นข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นไม่รับ
ฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>